



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Purbalingga, 19 Agustus 1980, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Buko Bagus Agung Nurseto, S.H, Raden Whisnu Wardhana, S.H, Bayu Sakti Wisnu Mangku Pratiwi, S.H., Slamet Suwaryo, S.H. dan Joko Sumbodo, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum WIJNA WIRA WIDAYAKA, yang berkedudukan di Jl. Letjend. S. Parman No.128, Kedungmenjangan, Kab. Purbalingga, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: bukobagus@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon dan Orang tua Calon Istri Anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 22 Desember 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purbalingga dalam register Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg tanggal 6 Januari 2026, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu:

Nama : **CALON SUAMI**

Tempat/tanggal lahir : Purbalingga, 18-06-2007 (18 tahun 7 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang online

Pendidikan terakhir : MTs

Bertempat tinggal di : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bojongsari,
Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Anak Pemohon**,
dengan calon istrinya yang bernama:

Nama : **CALON ISTRI**

Tempat/tanggal lahir : Purbalingga, 20-07-2002 (23 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Pendidikan terakhir : SMK

Bertempat tinggal di : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mrebet,
Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah,

anak dari BESAN 1, tempat tanggal lahir Purbalingga, 12 Maret 1966,
agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga dan BESAN 2 (Alm),
selanjutnya disebut **Calon Istri**,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mrebet, Kabupaten
Purbalingga dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai umur 19 tahun (baru berusia 18 tahun 7 bulan), namun
pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah, telah akil balig dan telah siap menjadi seorang kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, begitu juga dengan calon istrinya telah akil balig dan telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
5. Bahwa, Pemohon sebagai orang tua sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon istrinya apabila nanti setelah berumah tangga berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
6. Bahwa, Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan Pemohon telah meminang calon istri anak Pemohon, terhadap pinangan itu telah diterima dengan baik oleh orang tua calon istri anak Pemohon;
7. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini, dikarenakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan berpacaran selama lebih dari 2 (dua) tahun yaitu sejak sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini, keduanya sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan $\pm$ 18 (delapan belas) minggu;
8. Bahwa, Pemohon sebagai orang tua sudah berusaha mengawasi dan mendidik anak Pemohon agar tidak berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama dengan calon isterinya tersebut, namun antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah tidak bisa dipisahkan sehingga Pemohon khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjerumus lebih dalam lagi kepada hal-hal yang dilarang oleh agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya bernama Bayu Sakti Wisnu Mangku Pratiwi, S.H.;

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon beserta kelengkapannya berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim telah memberikan saran agar mengurungkan niatnya sampai anak Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan telah memper- timbangkan risiko tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambahkan posita angka 2 berbunyi:

“Bahwa ayah kandung dari CALON SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2020 sesuai Surat Kematian No.: 3303-KM-20052025-0006”, dan merubah posita semula angka 2 menjadi angka 3, posita semula angka 3 menjadi angka 4 dan seterusnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon juga menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Calon Istri dan kedua Orang tua Calon Istri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak Pemohon bernama **CALON SUAMI** mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19

Halaman 4 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Anak menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran kedua orang tuanya, dan Anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak berstatus jejaka;
- Bahwa Anak ingin menikah dengan Calon Istri yang bernama CALON ISTRI secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapa pun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi dan telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak saat ini berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Anak tidak mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak mengetahui risiko perkawinan anak di bawah umur;
- Bahwa Anak tidak ingin menunda perkawinannya sampai Anak berusia 19 (sembilan belas) tahun karena Anak tidak bisa hidup berpisah dengan Calon Istri, karena hubungannya dengan Calon Istri sudah melampaui batas norma agama dan kesusilaan, keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan Calon Istri hamil dengan usia kandungan 21 (dua puluh satu) minggu;
- Bahwa Anak telah memperoleh informasi dan edukasi di Puskesmas Mrebet mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;
- Bahwa Anak menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Calon Istri;
- Bahwa terkait kelanjutan pendidikan, Anak menyatakan setelah menikah tidak mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan/sekolah lagi karena ingin fokus bekerja untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa Anak telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang knalpot online dengan penghasilan setiap bulannya Rp.4.000.000,00 (empat juta

Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



rupiah), yang dengan penghasilan tersebut dapat menjamin kebutuhan ekonomi keluarganya;

- Bahwa Pemohon dan Orang tua Calon Istri telah merestui hubungan Anak dengan Calon Istri, dan Anak sudah melamar Calon Istri pada 4 Agustus 2025 serta lamarannya diterima oleh Orang tua Calon Istri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon Istri bernama **CALON ISTRI** mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Calon Istri menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Calon Istri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri ingin menikah dengan Anak yang bernama CALON SUAMI secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapa pun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- Bahwa Calon Istri saat ini berusia 23 tahun 6 bulan;
- Bahwa Calon Istri tidak mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon Istri mengetahui risiko perkawinan anak di bawah umur;
- Bahwa Calon Istri tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 (sembilan belas) tahun karena Calon Istri tidak bisa hidup berpisah dengan Anak, karena hubungan telah melampaui batas norma agama dan kesusilaan, karena keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan Calon Istri hamil dengan usia kandungan 21 (dua puluh satu) minggu;
- Bahwa Calon Istri telah memperoleh informasi dan edukasi di Puskesmas Mrebet mengenai dampak atau risiko pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon Istri menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan calon pasangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kelanjutan pendidikan Anak, Calon Istri menyatakan akan mendukung kepada Anak jika Anak ingin melanjutkan pendidikan/sekolah lagi setelah pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa Orang tua Calon Istri dan Pemohon telah merestui hubungan Calon Istri dengan Anak, dan Anak sudah melamar Calon Istri pada tanggal 4 Agustus 2025 serta lamarannya diterima oleh Orang tua Calon Istri;

Bahwa setelah memberikan nasihat mengenai permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap ingin menikahkan Anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI dengan Calon Istri bernama CALON ISTRI karena Anak dengan Calon Istri sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sangat erat, sulit dipisahkan, dan sudah melampaui batas norma agama dan kesusilaan, karena keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan Calon Istri hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon mengakui kurang mampu mengawasi pergaulan Anaknya dengan Calon Istri karena kesibukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon dengan Orang tua Calon Istri sudah bertemu dan bermusyawarah yang hasilnya sepakat untuk segera menikahkan Anak dengan Calon Istrinya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apa pun kepada Anak untuk menikah dengan Calon Istrinya;
- Bahwa Anak sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dengan Calon Istrinya;
- Bahwa antara Anak dengan Calon Istri tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan mahram);
- Bahwa Anak sudah memiliki pekerjaan yang dapat menopang kehidupan keluarganya sebagai pedagang knalpot online dengan penghasilan per bulannya kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah tetapi mendapatkan surat penolakan untuk menikah karena Anak dan Calon Istri belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa awalnya Pemohon tidak mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap Anak dan Calon Istrinya setelah dilangsungkan pernikahan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Orang tua Calon Istri bernama BESAN 1 mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Orang tua Calon Istri menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Orang tua Calon Istri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua Calon Istri dan Pemohon tetap ingin menikah Calon Istri dengan Anak karena antara Anak dengan Calon Istri sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sangat erat, sulit dipisahkan, dan sudah melampaui batas norma agama dan kesusilaan, karena keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan Calon Istri hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Orang tua Calon Istri sudah bertemu dan bermusyawarah dengan Pemohon yang hasilnya sepakat untuk segera menikah Anak dengan Calon Istrinya;
- Bahwa Orang tua Calon Istri tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apa pun kepada Calon Istri untuk menikah dengan Anak;
- Bahwa antara Calon Istri dengan Anak tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan mahram);
- Bahwa Anak sudah memiliki pekerjaan yang dapat menopang kehidupan keluarganya sebagai pedagang knalpot online dengan penghasilan per bulannya kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 8 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Calon Istri mengetahui jika Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah tetapi mendapatkan surat penolakan untuk menikah karena Anak dan Calon Istri belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa awalnya Orang tua Calon Istri tidak mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Orang tua Calon Istri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap Anak dan Calon Istri yang dimohonkan dispensasi kawin setelah dilangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a/n. PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 7 Juli 2020, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3303-KM-20052025-0006, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 20 Mei 2025, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 8 Juni 2021, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 28 Agustus 2024, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 27.619/TP/2011, atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 10 November 2011, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama CALON SUAMI, NISN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 10 Kabupaten Purbalingga tanggal 8 Juni 2023, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 21 Februari 2023, yang telah dinazegelen (pemeteraian kemudian) di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3411/2002, atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 3 Agustus 2002, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga Suwarso, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 7 Juni 2021, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya (bukti P.9);
10. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 470/18/I/2026, atas nama Iqbal Zainal Mufid, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga tanggal 12 Januari 2026, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotocopy Surat Pernyataan Penasehatan, atas nama CALON SUAMI dan CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas

Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Mrebet Kabupaten Purbalingga tanpa tanggal, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotocopy Surat Keterangan Sehat untuk Kawin, atas nama CALON SUAMI, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor register 00880270, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mrebet Kabupaten Purbalingga tanggal 17 Desember 2025, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

13. Fotocopy Surat Keterangan Sehat untuk Kawin, atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mrebet Kabupaten Purbalingga tanggal 17 Desember 2025, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Laboratorium, atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mrebet Kabupaten Purbalingga tanggal 17 Desember 2025, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B0515/Kua.11.03.16/PW.01/12/2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mrebet 2, Kabupaten Purbalingga, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama: **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, Anak dan Calon Istri karena saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon bernama CALON SUAMI dengan Calon Istri bernama CALON ISTRI,

Halaman 11 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak bisa dilaksanakan karena Anak belum cukup umur untuk menikah sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

- Bahwa Anak saat ini berumur 18 tahun 7 bulan, berstatus jejaka dan Calon Istri berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi Anak dengan Calon Istri berpacaran sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan Anak dengan Calon Istri sudah sangat erat, sering bertemu dan pergi berdua berboncengan sepeda motor, bahkan hubungan keduanya sudah melanggar norma agama dan kesusilaan, karena keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan Calon Istri hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi tahu karena kondisi keduanya seperti itu, Pemohon dan Orang tua Calon Istri sudah bermusyawarah dan hasilnya sepakat untuk segera menikahkan Anak dengan Calon Istri;
- Bahwa Anak mau bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menikahi Calon Istri secara resmi atas kemauannya sendiri, tidak ada tekanan atau paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Anak sudah melamar Calon Istri dan lamarannya diterima oleh Orang tua Calon Istri;
- Bahwa Anak tidak terikat pertunangan dengan wanita lain, begitu pula Calon Istri tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu antara Anak dengan Calon Istri tidak ada pertalian sedarah/nasab, pertalian semenda, dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, kecuali masalah kurang umur;
- Bahwa saksi tahu keseharian Calon Istri, sikap dan tindakannya cukup dewasa, sudah bisa dan terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu keseharian Anak sudah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang knalpot online, dengan penghasilan antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, dan saksi tahu Anak merupakan orang yang giat bekerja dan bertanggung jawab terhadap keluarga;

Halaman 12 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, Anak dan Calon Istri karena saksi merupakan kakak kandung Calon Istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon bernama CALON SUAMI dengan Calon Istri bernama CALON ISTRI, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena Anak belum cukup umur untuk menikah sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;
- Bahwa Anak saat ini berumur 18 tahun 7 bulan, berstatus jejaka dan Calon Istri berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi Anak dengan Calon Istri berpacaran sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan Anak dengan Calon Istri sudah sangat erat, sering bertemu dan pergi berdua berboncengan sepeda motor, bahkan hubungan keduanya sudah melanggar norma agama dan kesusilaan, karena keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan Calon Istri hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi tahu karena kondisi keduanya seperti itu, Pemohon dan Orang tua Calon Istri sudah bermusyawarah dan hasilnya sepakat untuk segera menikahkan Anak dengan Calon Istri;
- Bahwa Anak mau bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menikahi Calon Istri secara resmi atas kemauannya sendiri, tidak ada tekanan atau paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Anak sudah melamar Calon Istri dan lamarannya diterima oleh Orang tua Calon Istri;
- Bahwa Anak tidak terikat pertunangan dengan wanita lain, begitu pula Calon Istri tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu antara Anak dengan Calon Istri tidak ada pertalian sedarah/nasab, pertalian semenda, dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, kecuali masalah kurang umur;

Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keseharian Calon Istri, sikap dan tindakannya cukup dewasa, sudah bisa dan terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu keseharian Anak sudah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang knalpot online, dengan penghasilan sekira Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan saksi tahu Anak merupakan orang yang giat bekerja dan bertanggung jawab terhadap keluarga;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa hal ihwal dalam persidangan tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 Desember 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 6 Januari 2026 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon bernama Buko Bagus Agung Nurseto, S.H, Raden Whisnu Wardhana, S.H, Bayu Sakti Wisnu Mangku Pratiwi, S.H., Slamet Suwaryo, S.H. dan Joko Sumbodo, S.H. merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

Halaman 14 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam di bidang perkawinan, di antaranya dispensasi kawin berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian Pengadilan Agama Purbalingga memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Anak, Calon Istri dan Orang tua Calon Istri di muka sidang, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak, Calon Istri, Pemohon dan Orang tua Calon Istri, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 ayat (1) dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan Anak, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan alasan permohonannya bahwa meskipun Anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan

Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan hubungan keduanya sudah melanggar norma agama dan kesusilaan, keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan Calon Istri hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Anak Pemohon diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Istri dan Orang tua Calon Istri guna memastikan para pihak memahami risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun mengenai berhentinya pendidikan Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim kemudian menasihati agar para pihak mengurungkan niatnya untuk meneruskan permohonannya dan menunda menikahkan Anak sampai Anak tersebut setidaknya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun para pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya dan ingin melangsungkan pernikahan antara Anak dengan Calon Istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Calon Istri, Pemohon dan Orang tua Calon Istri, Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Anak dengan Calon Istri sudah sangat mengkhawatirkan, keduanya sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun dan telah melampaui batas norma agama dan kesusilaan, keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan Calon Istri hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan disebabkan Pemohon dan Orang tua Calon Istri kurang mampu mengawasi pergaulan Anak dengan Calon Istri, di samping itu Anak, Calon Istri, Pemohon dan Orang tua Calon Istri telah memahami risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, Anak dan Calon Istri ingin menikah secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapa pun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi dan Pemohon dan Orang tua Calon Istri berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak setelah Anak menikah dengan Calon Istri. Oleh karenanya, permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya

Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.15 dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.15 karena telah *dinazegelen* dengan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai serta tidak dikecualikan menurut 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka bukti-bukti tersebut beserta dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing secara formil dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon ke persidangan merupakan orang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Pasal 1911 KUHPerdara, maka Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4 terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di Desa Banjaran, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga sehingga Pengadilan Agama Purbalingga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5, P.6 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, terbukti bahwa CALON SUAMI adalah anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Haryanto bin Slamet

Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyadi, dan berdasarkan bukti P.2 terbukti Haryanto bin Slamet Riyadi telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2020, sehingga Pemohon merupakan pihak yang memiliki legal standing dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6 yang saling bersesuaian terbukti bahwa Anak bernama CALON SUAMI pada saat memberikan keterangan di persidangan berusia 18 tahun 7 bulan karena terlahir pada tanggal 18 Juni 2007, oleh karenanya belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6 berupa ijazah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, terbukti bahwa Anak baru menyelesaikan pendidikan formal sampai pada tingkat SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 yang saling bersesuaian terbukti bahwa Calon Istri bernama CALON ISTRI adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan antara BESAN 1 dengan BESAN 2, dan berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 terbukti pula saat memberikan keterangan di persidangan Calon Istri berusia 23 tahun 6 bulan karena terlahir pada tanggal 20 Juli 2002, oleh karenanya telah memenuhi syarat usia untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.7, P.9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian pula di persidangan terbukti Anak dan Calon Istri berstatus jejak dan gadis dan tidak terdapat catatan bahwa salah satu atau keduanya pernah melangsungkan pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan terbukti Anak saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai pedagang knalpot online, dengan gaji/penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 18 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 terbukti bahwa Anak dan Calon Istri telah mendapatkan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Bidan pada UPTD Puskesmas Mrebet Kabupaten Purbalingga, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 15 (huruf) d dan Pasal 16 (huruf) h Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Calon Istri dihubungkan dengan bukti surat P.12, P.13, P.14 terbukti bahwa keadaan jasmani Anak dan Calon Istri dalam keadaan sehat dan secara medis tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Calon Istri, Pemohon dan Orang tua Calon Istri dihubungkan dengan bukti surat P.14 terbukti Anak saat permohonan ini diajukan dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, kehamilan mana disebabkan oleh perbuatan persetubuhan (hubungan badan) yang dilakukan hanya antara Anak dengan Calon Istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 terbukti kehendak Pemohon untuk menikahkan Anak dengan Calon Istri telah memperoleh penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mrebet 2 Kabupaten Purbalingga sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan alasan Anak yang merupakan calon pengantin wanita belum berusia genap 19 (sembilan belas) tahun, sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi kawin, Hakim perlu meneliti secara seksama apakah para calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain

Halaman 19 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, terbukti bahwa antara Anak dengan Calon Istri tidak ada halangan atau pun larangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian semenda, maupun pertalian sepersusuan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Di samping itu, Anak dan Calon Istri telah menyatakan kesiapannya untuk menikah secara sukarela karena kemauannya sendiri, atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi. Hal demikian sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Menurut Hakim, batasan usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan calon suami dan calon istri, kematangan jiwa dan raga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Di samping itu, bagi wanita diharapkan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Jadi adanya pengaturan batas usia kawin tersebut semata-mata untuk kemaslahatan kehidupan kedua calon pengantin ke depannya. Namun dalam hal salah satu atau kedua calon pengantin belum mencapai cukup umur sebagaimana ditentukan di atas, hukum mengatur dapat diberikan dispensasi kawin sepanjang kedua calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Anak sebagai calon pengantin pria di persidangan menyatakan telah siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Calon Istri secara sukarela karena kemauannya sendiri, atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi, telah mengetahui dan memahami risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan ayah dari

Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya kelak, tetapi menyatakan setelah menikah tidak mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan/sekolah lagi karena ingin fokus bekerja untuk menafkahi keluarga, sangat mencintai Calon Istri dan pihak keluarga sudah merestui keduanya. Selain itu, Anak telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang knalpot online yang dapat menjamin kebutuhan ekonomi keluarganya, dengan penghasilan kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Calon Istri di persidangan menyatakan telah siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Anak secara sukarela karena kemauannya sendiri, atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi, telah mengetahui dan memahami risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak atau anak-anaknya kelak, menyatakan akan mendukung kepada Anak jika Anak ingin melanjutkan pendidikan/sekolah lagi setelah pernikahan dilangsungkan, sangat mencintai Anak/Calon Suami dan juga pihak keluarga kedua belah pihak telah merestuinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan Anak, Calon Istri, Pemohon dan Orang tua Calon Istri, ditemukan fakta tetap (*faatsstaande feiten*) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin tetap menikahkan Anak bernama CALON SUAMI dengan Calon Istri bernama CALON ISTRI didasarkan atas alasan hubungan keduanya sudah demikian erat, sudah sulit dipisahkan, karena keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan Calon Istri hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, karenanya Pemohon sangat khawatir keduanya akan terus terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang norma agama dan kesusilaan tersebut;
- Bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan Anak dengan Calon Istri terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mrebet 2 Kabupaten Purbalingga disebabkan anak Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak berstatus jejaka dan Calon Istri berstatus gadis;

Halaman 21 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Calon Istri telah menyatakan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan dan membangun kehidupan rumah tangga secara sukarela karena kemauannya sendiri, atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- Bahwa Anak dan Calon Istri telah mengetahui dan memahami dampak atau risiko pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;
- Bahwa antara Anak dan Calon Istri tidak ada pertalian sedarah/nasab, pertalian semenda atau pun pertalian sepersusuan, dan tidak ada halangan atau pun larangan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali masalah kurang umur;
- Bahwa Pemohon dan Orang tua Calon Istri telah merestui keduanya untuk menikah, telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dan siap membantu keduanya terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak setelah dinikahkan;
- Bahwa ada jaminan nafkah dari Anak untuk berumah tangga karena telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang knalpot online, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Calon Istri bersedia mendukung sepenuhnya kepada Anak untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan setara sekolah menengah atas setelah pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap tersebut selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekalipun dari segi fisik Anak belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun sudah akil baligh, sikap dan tindakannya dalam kesehariannya telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, jauh dari sifat dan perilaku yang masih kekanak-kanakan, di samping itu juga Anak dan Calon Istri telah siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan dan membangun kehidupan rumah tangga secara sukarela karena kemauannya sendiri, atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, baik

Halaman 22 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, fisik, seksual atau ekonomi, siap bertanggung jawab terhadap keluarga, perilakunya baik dan tidak mempunyai kebiasaan tercela di masyarakatnya, oleh karenanya Hakim menilai Anak dan Calon Istri telah siap untuk melangsungkan pernikahan. Di samping itu, Anak sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan setiap bulannya yang dipandang cukup untuk menjamin kebutuhan ekonomi keluarganya, dan Pemohon dan Orang tua Calon Istri telah berkomitmen untuk bertanggung jawab dan membantu keduanya terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak setelah dilangsungkan pernikahan, sehingga Anak tersebut dipandang telah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik. Hal ini sejalan dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat an-Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مَنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Anak dengan Calon Istri di persidangan telah nampak berhubungan sangat erat, bahkan hubungan keduanya sudah melanggar norma agama dan norma kesusilaan, karena keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan Calon Istri hamil, serta dengan mempertimbangkan bahwa Anak dan Calon Istri telah memperoleh penasihat perkawinan dan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Bidan pada UPTD Puskesmas Mrebet Kabupaten Purbalingga, maka membiarkan keduanya dalam kondisi tidak terikat pernikahan secara resmi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang akan lebih mendatangkan madlorot/mafsadat yang lebih besar bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat penolakan untuk menikah sebelum batas usia yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 23 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *in casu* haruslah dikesampingkan, sebagaimana maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: “Kemudharatan/bahaya membolehkan hal-hal yang dilarang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap di atas, perkawinan antara Anak dengan Calon Istri tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 serta nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat di mana para pihak bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqih yang menjelaskan bahwa kebijakan negara harus berorientasi kepada kemaslahatan, yang selanjutnya dijadikan Hakim sebagai pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan alasan yang sangat mendesak atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon. Atas dasar itu, meskipun Anak sebagai calon mempelai pria belum memenuhi syarat usia perkawinan menurut Undang-Undang, namun secara psikis, fisik, seksual dan ekonomi dipandang mampu untuk melaksanakan pernikahan dan berumah tangga, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon untuk menikah sebagaimana dalam diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), maka pengucapan Penetapan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 24 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Mengingat dan memperharikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama **CALON SUAMI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purbalingga, 18 Juni 2007 untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon Istri bernama **CALON ISTRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Purbalingga, 20 Juli 2002;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Purbalingga dalam sidang Hakim Tunggal pada hari **Selasa**, tanggal **13 Januari 2026 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1447 Hijriah**, oleh H. Nana, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Heru Wahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim,

ttd.

H. Nana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heru Wahyono, S.H.

Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.Pbg



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	125.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	Rp.	0,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)